



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il 14/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ALPARONE CARMELA, Presidente

FASANO GAETANO, Relatore

GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice

in data 14/05/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3034/2024 depositato il 21/10/2024

proposto da

Ricorrente_1 Spa - P.Iva_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 S.r.l. Unipersonale - P.Iva_2

elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 1826/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 6 e pubblicata il 29/04/2024

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 333 CUP 2022

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1088/2025 depositato il 16/05/2025

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: come in atti

Resistente/Appellato: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 1826/2022, ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 s.r.l. avverso l'avviso di accertamento emesso dalla Ricorrente_1 S.p.A., concessionaria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale del comune di Carmagnola per recupero del canone di complessivi euro 1.544,00 preteso per l'anno 2022 in ragione di targhe e cartelli bifacciali insistenti su strada provinciale n. 393, strada statale 20 e strada provinciale 661.

La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo insussistente la legittimazione del comune di Carmagnola per l'accertamento del canone relativo a segnaletica posta al di fuori del territorio comunale. Compensate le spese.

Ricorrente_1 S.p.A. eccepisce l'omessa pronuncia dei primi giudici sulla doglianza di difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria in materia di canone patrimoniale. L'appellante eccepisce, poi, che il Canone Unico Patrimoniale sarebbe esigibile in base ai due diversi presupposti dell'occupazione del suolo pubblico e della diffusione di messaggio pubblicitario a mezzo di segnaletica stradale, restando di competenza comunale il canone relativo alla pubblicità in coerenza con il principio di invarianza delle Entrate previsto dalla norma istitutiva. L'appellante allega giurisprudenza e domanda, conclusivamente, la riforma della sentenza con vittoria di spese.

La parte resistente non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che l'atto impugnato attiene esclusivamente al canone pubblicità in relazione a cartellonistica stradale. Tanto premesso, deve, ancora preliminarmente, ricordarsi che la legge 160/2019, comma 816, ha istituito il Canone Unico Patrimoniale (CUP), con decorrenza dall'anno 2021, in sostituzione di: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni, canone per

l'installazione dei mezzi pubblicitari e canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il comma 820 stabilisce, poi, che l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. Da quanto premesso consegue che la pretesa erariale concerne esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari che ha sostituito l'imposta comunale sulla pubblicità.

Ai fini dell'individuazione della giurisdizione sulla materia e con riferimento al caso di specie, il Collegio osserva che, in adesione ai principi elaborati dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 64/2008), per accertare la natura, tributaria o meno, della controversia non si può prescindere dai criteri elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte per qualificare come tributarie le entrate erariali; criteri che, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina tali entrate, consistono nella doverosità della prestazione e nel collegamento di questo alla pubblica spesa con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante (ex multis: sentenze n. 334 del 2006 e n. 73 del 2005).

Escluso, quindi, che la denominazione di canone sia sufficiente a stabilire la giurisdizione del giudice ordinario, il Collegio osserva che il criterio della doverosità sussiste essendo il versamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari imposto ai soggetti che richiedono la correlata autorizzazione, al pari di quanto previsto, ad. es. per il versamento dell'imposta di registro da parte di soggetto che registri un atto per il quale la registrazione non sia obbligatoriamente prevista: la volontarietà insita nella domanda di autorizzazione nulla toglie alla doverosità del versamento del canone. Sussiste, anche, il presupposto economicamente rilevante, atteso che l'ente locale ha la facoltà (comma 835) di modulare il canone in relazione alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, indice della capacità contributiva del soggetto autorizzato correlata all'aspettativa di incremento reddituale conseguente alla diffusione del messaggio. Pacifico, infine, il collegamento del canone alla copertura delle spese dell'ente locale.

Il Collegio ritiene, pertanto, indubbia la giurisdizione della Corte sulla controversia, non risultando dirimente, in favore della tesi dell'appellante, né il nomen iuris, come visto sopra, né, tantomeno, la facoltà per gli enti impositori di modificare le relative tariffe (pg. 2 del ricorso in appello), essendo la detta facoltà mera espressione della discrezionalità dell'ente nel prevedere la misura del tributo imposto. Il Collegio, peraltro, non ha motivo di discostarsi dall'avviso espresso da questa Corte con sentenza n. 1743/2024, secondo cui: << Invero, la natura non esclusiva di corrispettivo del canone introdotto dall'art. 1 comma 816 della L. n. 160/2019 sembra indubbia - al di là della non dirimente terminologia usata dal legislatore - per la componente di esso che riguarda l'esposizione pubblicitaria, di cui qui si discute. Ai sensi della lettera b) del comma 819 dell'art. 1 L. cit., il canone è dovuto anche a fronte della diffusione di messaggi pubblicitari provenienti da impianti installati su beni privati, se visibili in luogo pubblico. In tal caso non è individuabile alcuna utilità che l'ente impositore trasferisce al privato, tale da consentire di attribuire al canone la funzione di corrispettivo di una prestazione resa. Residua dunque la sola natura tributaria dell'imposizione, giustificata dal beneficio ritratto dall'obbligato in conseguenza della esposizione pubblicitaria>>.

Riguardo, ora, a quanto eccepito dall'appellante relativamente alla competenza sul canone preteso dal comune di Carmagnola, il Collegio rileva che è provato in atti (allegato 2 al ricorso introduttivo) che le autorizzazioni di cui è causa sono state rilasciate, in base a proprio regolamento, dalla città

metropolitana di Luogo_1.

Osservato che, nei termini di cui al comma 821, i comuni oppure le province adottano regolamenti dei rispettivi consigli per individuare le tipologie e il numero massimo di impianti pubblicitari autorizzabili, deve concludersi che il canone per le autorizzazioni rilasciate dalla città metropolitana sia stato ad essa legittimamente versato, come in atti è provato essere avvenuto (all. 7 al ricorso introduttivo). Del resto, il motivo di appello per cui il presupposto impositivo prescinderebbe dalla territorialità deve essere respinto per la sua manifesta illogicità, atteso che dovrebbe trarsene la conseguenza per cui ogni comune avrebbe competenza su un ambito territoriale indistinto.

Non si dà luogo a decisione sulle spese non essendosi costituita la parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Nulla per le spese. Milano
14-5-2025 Il Presidente dr. Carmela Alparone